



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๔๓๓
ว่าด้วย การบริหารจัดการลิกไนต์และวัตถุเคมีจากลิกไนต์

- - -

เพื่อให้การบริหารจัดการลิกไนต์และวัตถุเคมีจากลิกไนต์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๖๘ ว่าด้วย การขายลิกไนต์ และวัตถุเคมีจากลิกไนต์ และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนลิกไนต์และวัตถุเคมีจากลิกไนต์ แก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๓๓ ว่าด้วย การบริหารจัดการลิกไนต์และวัตถุเคมีจากลิกไนต์”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฉบับที่ ๓๖๘ ว่าด้วย การขายลิกไนต์และวัตถุเคมีจากลิกไนต์

บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอื่นใด ที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวดที่ ๑
ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้

(๑) “ลิกไนต์” หมายความว่า ลิกไนต์และวัตถุพลอยได้ที่ได้จากการทำเหมืองของ กฟผ.

(๒) “วัตถุเคมีจากลิกไนต์” หมายความว่า วัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิต กระแสไฟฟ้าที่ใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง เช่น แก๊สลอยลิกไนต์ แก๊สหนักลิกไนต์ ยิปซัม

หมวดที่ ๒

การบริหารจัดการการใช้สิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิในงานของ กฟผ.

ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการการใช้สิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิในงานของ กฟผ.

ในกรณีการนำสิทธิหรือวัตถุดิบจากสิทธิในงานของ กฟผ. ไปใช้เพื่องานวิจัยหรือพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการ หรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ให้นำข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้บังคับโดยอนุโลม สำหรับการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการนั้น

หมวดที่ ๓

การขายสิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิ

ข้อ ๘ การขายสิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิ ให้กระทำได้ในกรณีที่ กฟผ. ไม่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน โดยให้ใช้วิธีประกวดราคา หรือวิธีสอบราคา หรือวิธีประกาศราคาขาย เว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขการขายโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๒

การดำเนินการเกี่ยวกับการขายสิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิตามวรรคหนึ่ง นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้แล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๙ การขายโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การขายที่มีราคาเสนอขายครั้งละเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๑๐ การขายที่มีราคาเสนอขายครั้งละเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะต้องกระทำโดยวิธีประกวดราคา

ข้อ ๑๑ กรณีที่ได้ดำเนินการประกวดราคาหรือสอบราคา แล้วไม่ได้ผลผลิต หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นประโยชน์ต่อ กฟผ. จะขายโดยวิธีประกาศราคาขาย ก็ได้

ข้อ ๑๒ การขายสิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิโดยวิธีพิเศษ ให้กระทำเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- (๑) กรณีการขายที่มีราคาเสนอขายครั้งละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- (๒) กรณีที่มีผู้ติดต่อเสนอซื้อเพียงรายเดียว
- (๓) กรณีที่ได้ดำเนินการประกวดราคา หรือสอบราคา หรือประกาศราคาขายแล้วไม่ได้ผลผลิต
- (๔) กรณีการขายให้บริษัทในเครือ กฟผ.

ข้อ ๑๓ การขายสิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิ ให้มีคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการขายสิทธิและวัตถุดิบจากสิทธิ

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดราคาขายปลีกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์
- (๒) ตั้งคณะกรรมการตามข้อ ๑๓
- (๓) ยกเลิกการประกวดราคา การสอบราคา การประกาศราคาขาย หรือการขาย

โดยวิธีพิเศษ

(๔) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. หรือไม่ทำให้ กฟผ. เสียประโยชน์ ในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในกรณีการขายปลีกไนต์ที่ราคาสัญญาเดิม รวมกับราคาที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีผลทำให้ราคาสัญญารวมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้รายงาน คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบด้วย

(๕) การบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน

(๖) การงดหรือลดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ และการผ่อนชำระค่าดอกเบี้ยหรือ เบี้ยปรับตามสัญญา

(๗) การส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย สำหรับงานขายปลีกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์ เช่น การให้ตัวอย่างกลิกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์

การให้ตัวอย่างกลิกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์เพื่อการส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย สำหรับงานขายปลีกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์ตาม (๗) ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติการขายปลีกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์ไม่จำกัดวงเงิน

กรณีการขายปลีกไนต์ที่มีราคาขายครั้งละเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้รายงาน คณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบด้วย

หมวดที่ ๔

การให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนกลิกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์ แก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน

ข้อ ๑๖ การให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนกลิกไนต์และวัตถุดิบจากกลิกไนต์ ทั้งกรณี ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ขอความอนุเคราะห์ หรือ กฟผ. ต้องการส่งเสริมสนับสนุน ให้กระทำได้ โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานของ กฟผ.

การให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปเพื่อการให้ ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ รวมถึงการสร้างและการพัฒนา นวัตกรรม และการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากผลการศึกษา การวิจัย และพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ หรือเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ เช่น ส่งเสริม ทางเกษตร โดยการให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุน ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสำคัญ

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติการให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิต ที่มีวงเงินมูลค่าของลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิตครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาคหลวงแร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้รับภาระด้วยแล้ว

หมวดที่ ๕

การรับภาระภาษีกรณีการให้ลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิต

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการให้ลิคนิตหรือวัตถุเคมีจากลิคนิตตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้และการให้ขึ้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาคหลวงแร่ และหรือค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่าง กฟผ. และผู้รับลิคนิตหรือวัตถุเคมีจากลิคนิตนั้น

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๙ การขายลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการขายต่อไปตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๓๖๘ ว่าด้วย การขายลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิต จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะดำเนินการตามข้อบังคับนี้ได้

ข้อ ๒๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีการออกระเบียบตามข้อบังคับนี้ ให้ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๓๖๘ ว่าด้วย การขายลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิต ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบที่ออกตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ในกรณีการขายลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิตในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติซึ่งออกตามข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๓๖๘ ว่าด้วย การขายลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิตนี้

ข้อ ๒๑ การใช้และการให้ความอนุเคราะห์หรือสนับสนุนลิคนิตและวัตถุเคมีจากลิคนิตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดำเนินการตามข้อบังคับนี้ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๔